

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 222/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด
กิตย

โจทก์

บริษัทบ่อนนาเฟดดี จำกัด กับพวก จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ
จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 และเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเงินจากธนาคารได้ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คที่จำเลยที่ 3 ส่งจ่าย จึงมีปัญหว่าการมอบอำนาจของจำเลยที่ 2 ดังกล่าว ถือว่าเป็นผู้ใช้หรือไม่ฎีกาของโจทก์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 แกล้งคัดค้าน (อันดับ 73)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 ที่ 3 หลบหนี ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และให้จำหน่ายคดีชั่วคราว ต่อมาจำเลยที่ 2 เข้ามอบตัวศาลจึงให้ยกคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ขึ้นพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 67)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงต้องกันว่าในการออกเช็คของบริษัทจำเลยที่ 1 กรรมการคนใดคนหนึ่งมีอำนาจออกเช็คแทนได้แต่ต้องประทับตราของบริษัทจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 2 กับกรรมการอื่นได้ทำหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นการมอบอำนาจทั่ว ๆ ไปจำเลยที่ 3 เพียงผู้เดียวเป็นผู้ออกเช็คพิพาทและประทับตราของบริษัทจำเลยที่ 1 ถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมหรือใช้ให้จำเลยที่ 3 ออกเช็คพิพาทตามฟ้อง และพิพากษายกฟ้อง โจทก์ฎีกาว่า การที่จำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อมอบอำนาจไว้ ฟังได้ว่าได้ร่วมหรือใช้ให้จำเลยที่ 3 กระทำผิดออกเช็คพิพาทตามฟ้องนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงต้องกันว่าในการออกเช็คของบริษัทจำเลยที่ 1 กรรมการคนใดคนหนึ่งมีอำนาจออกเช็คแทนได้แต่ต้องประทับตราของบริษัทจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 2 กับกรรมการอื่นได้ทำหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นการมอบอำนาจทั่ว ๆ ไปจำเลยที่ 3 เพียงผู้เดียวเป็นผู้ออกเช็คพิพาทและประทับตราของบริษัทจำเลยที่ 1 ถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมหรือใช้ให้จำเลยที่ 3 ออกเช็คพิพาทตามฟ้อง และพิพากษายกฟ้อง โจทก์ฎีกาว่า การที่จำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อมอบอำนาจไว้ ฟังได้ว่าได้ร่วมหรือใช้ให้จำเลยที่ 3 กระทำผิดออกเช็คพิพาทตามฟ้องนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญญ-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ